

ในทางธุรกิจได้ แต่ภายหลังการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แปลง มีรูปแบบรวมเปลี่ยนไป โดยมีลักษณะคล้ายมิดโต้ มีหน้ากว้างที่ดินรวมกัน ๑๓๒.๘๐ ตารางวา ระยะลึกน้อยที่สุด ๗.๐๔ เมตร และระยะลึกมากที่สุด ๓๖.๗๒ เมตร โดยมีเนื้อที่ส่วนที่เหลือทั้งหมด ๗๔๐^{๐๐}/๑๐๐ ตารางวา มีผลทำให้การพัฒนาในเชิงธุรกิจของที่ดินต้องลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ดินด้านที่มีระยะ ๗.๐๔ เมตร อาจเกิดปัญหาเรื่องระยะร่นถอยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อีกทั้งบริเวณเขตทางที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นทางต่างระดับ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสัญจรสู่ทางดังกล่าวได้โดยตรง จึงเป็นที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แปลง ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้นมีมูลค่าลดลง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาตกลงตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ การที่มีได้กำหนดเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลืออันมีราคาตกลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี สำหรับราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาตกลงของผู้ฟ้องคดีนั้น แม้จะฟังได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวมีราคาตกลงพอสมควร แต่เมื่อพิจารณาปริมาณและรูปแบบที่ดินส่วนที่เหลือแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังคงสามารถใช้ที่ดินส่วนที่เหลือเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ในระดับหนึ่งหรือใช้เป็นที่พักอาศัยได้ นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามีการสร้างถนนด้านล่างทางต่างระดับบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำร้องเปิดทางเข้าออกเพื่อใช้ถนนในการสัญจรสู่ถนนสาธารณะได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับประโยชน์จากการเวนคืนอยู่บ้าง จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาตกลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด คือ อัตราตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาตกลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงิน ๒,๙๖๓,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๘/๒๕๕๙)

๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

กรณีและผู้เช่าช่วงที่ดินที่ถูกเวนคืนได้ใช้ที่ดินที่เช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจการค้ารับซื้อและขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง และรับซื้อโลหะเก่า ผลจากการเวนคืน



ยอมทำให้บุคคลดังกล่าวต้องเสียโอกาสทางการค้าจากลูกค้าประจำที่มีอยู่เดิม และต้องใช้เวลาในการหาสถานที่ใหม่เพื่อใช้ประกอบการค้าต่อไป ถือเป็นความเสียหายที่ผู้เช่าช่วงได้รับจริงจากการที่ต้องย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าทำการค้าอยู่นั้น เมื่อปรากฏว่า สัญญาเช่าช่วงทำขึ้นก่อนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนใช้บังคับ และการเวนคืนทำให้ผู้เช่าช่วงต้องออกจากที่ดินก่อนครบกำหนดตามสัญญาเช่า ผู้เช่าช่วงจึงพึงได้รับการกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และเมื่อพิจารณาจากหลักฐานการเสียหายของผู้เช่าช่วงพบว่า มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๔๖,๖๖๖.๖๗ บาท จึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนส่วนนี้ให้เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๙ หน้า ๑๐๗๓-๑๐๗๕

กรณีอาคารถูกเวนคืนเป็นเหตุให้เจ้าของอาคารต้องสูญเสียสถานที่ประกอบกิจการและขาดรายได้ในการประกอบกิจการให้เช่าอาคาร ถือได้ว่าเป็นกรณีที่บุคคลดังกล่าวประกอบกิจการอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน และต้องขาดรายได้ เนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่มีการเวนคืน และตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

การกำหนดเงินค่าทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนนั้น ไม่อาจกำหนดโดยพิจารณาแต่เฉพาะเรื่องของระยะเวลาการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเดิมแต่เพียงอย่างเดียว หากต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นประกอบด้วย เป็นต้นว่า การออกแบบอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง การดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนระยะเวลาในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ จึงจะมีความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าขาดรายได้จากสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยในส่วนของค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้เพิ่มเงินค่าทดแทนให้ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิ่มเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง โดยอ้างเหตุผลเรื่องการขาดประโยชน์จากการใช้อาคารที่ถูกเวนคืนมาด้วย ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชำระค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยยอมรับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการขาดรายได้ในการหยุดกิจการให้เช่าอาคาร หมายเลข อ.๗๑ ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน และอาคารหมายเลข อ.๘๕ ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน แต่คัดค้านการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายส่วนนี้เป็นเวลา ๒ ปี โดยเห็นว่า กรณีอาคารหมายเลข อ.๗๑ หากจะทำการปลูกสร้างอาคารใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิม จะใช้ระยะเวลาอย่างมากไม่เกิน ๕ เดือน ส่วนอาคารหมายเลข อ.๘๕ ใช้ระยะเวลาอย่างมากไม่เกิน ๘ เดือน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของและประกอบกิจการให้เช่าอาคาร หมายเลข อ.๗๑ และหมายเลข อ.๘๕ เมื่ออาคารทั้งสองถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจะต้องรื้อถอนอาคาร และหยุดประกอบกิจการให้เช่าอาคาร อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียสถานที่ประกอบกิจการ และขาดรายได้ในการประกอบกิจการให้เช่าอาคาร กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีประกอบการงาน อันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนและต้องขาดรายได้ เนื่องจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น อันเป็นความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ต้องกำหนดเงินค่าทดแทน ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับ ในขณะที่มีการเวนคืน และมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ คดีนี้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในการ กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากการขาดรายได้จากการให้เช่าอาคาร จึงต้องถือว่าการ กำหนดค่าทดแทนตามอัตราดังกล่าวชอบแล้ว สำหรับเรื่องของระยะเวลาที่กำหนดในการ จ่ายเงินค่าทดแทนนั้น เห็นว่าระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้าง เป็นเพียงข้อมูลเกี่ยวกับ ระยะเวลาสำหรับการเช่าบ้านหรืออาคารสำนักงานในระหว่างรื้อถอนปลูกสร้างอาคารใหม่ มิใช่ระยะเวลาที่กำหนดสำหรับกรณีขาดรายได้ในการประกอบกิจการ จึงไม่อาจนำมาพิจารณา กรณีของผู้ฟ้องคดีได้ สำหรับกรณีในคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการ ให้เช่าอาคาร แต่อาคารที่ให้เช่าถูกเวนคืนและไม่อาจให้เช่าต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีย่อมขาดประโยชน์ จากค่าเช่าอันเนื่องมาจากการสูญเสียอาคาร และทำให้ผู้เช่าเดิมต้องเลิกการเช่า โดยผู้ฟ้องคดี ต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ในที่ดินส่วนที่เหลือ ซึ่งจะต้องมีการออกแบบอาคาร ขออนุญาตก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องใช้เวลาในการจัดหา ผู้เช่ารายใหม่เป็นระยะเวลาพอสมควร การกำหนดเงินค่าทดแทนในกรณีนี้จึงไม่อาจกำหนด



เท่ากับระยะเวลาก่อสร้างอาคารใหม่เท่านั้น เมื่อพิจารณาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนเนื่องจากการขาดรายได้ในการหยุดกิจการให้เช่าอาคารทั้งสองเป็นระยะเวลา ๒ ปี พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๐/๒๕๕๙)

การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากต้องย้ายที่อยู่อาศัยเดิมไปจัดหาที่อยู่ใหม่ให้แก่ผู้ถูกเวนคืนเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทุกราย และสำหรับรายที่มีคำขอให้กำหนดค่าเสียหายโอกาสทางการค้าหรือสูญเสียสภาพทำเลการค้าโดยไม่ปรากฏหลักฐานที่รับฟังได้ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าเช่าร้อยละ ๒.๕ ของค่าปลูกสร้างใหม่ให้ส่วนหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงไม่กำหนดเงินค่าทดแทนตามคำขอดังกล่าวให้อีก จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๘/๒๕๕๙ หน้า ๑๐๖๕-๑๐๖๘

เมื่อในขณะที่มีการเวนคืนที่ดินพร้อมอาคารที่ถูกเวนคืนมีการทำสัญญาเช่าเพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร อัตราค่าเช่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผลจากการเวนคืนที่ดินและอาคารดังกล่าวบางส่วน ทำให้ต้องรื้อถอนอาคารนั้น และผู้เช่าอาจต้องออกจากอาคารเพื่อปรับปรุงอาคารหรือปลูกสร้างอาคารใหม่ จึงย่อมส่งผลกระทบต่อเจ้าของอาคารในการให้เช่าอาคารดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงถือว่าเจ้าของอาคารได้รับความเสียหายในการประกอบการค้าขายหรือการงาน เนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่เจ้าของอาคาร จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพักอาศัยตึกชั้นเดียว ซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวบางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินจำนวน ๗๙๘,๗๒๐ บาท ค่าทดแทนตึกแถวชั้นเดียว เป็นเงิน ๒๘๐,๑๒๓.๒๔ บาท ค่าทดแทนส่วนบูรณะปรับปรุง เป็นเงิน ๗,๒๗๓.๓๔ บาท และค่าทดแทนอื่น ๆ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมา เมื่อมีการรังวัดที่ดินที่ถูกเวนคืนปรากฏว่า มีเนื้อที่ดินถูกเวนคืนเพิ่มขึ้น จึงมีการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก ๓๓,๒๘๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีฯ มีคำวินิจฉัยให้ยื่นราคาค่าทดแทนที่ดิน ส่วนค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าขอค่าเสียหายอื่น ๆ ได้แยกไปพิจารณาอีกส่วนหนึ่ง พร้อมกับมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินค่าทดแทนที่กำหนดให้ นั้นยังไม่เป็นธรรม เนื่องจากการเวนคืนดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องขาดรายได้จากค่าเช่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท และจะปรับเพิ่มขึ้นทุก ๆ ๓ ปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าเช่ารายเดือน ซึ่งคิดเป็นค่าขาดประโยชน์จากค่าเช่า ๒๕ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๙๘๐,๔๑๙ บาท อีกทั้ง การก่อสร้างเสาโครงสร้างรองรับทางรถไฟฟ้าก็จะบดบังทัศนียภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดประโยชน์จากการทำธุรกิจอื่นในที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินค่าขาดประโยชน์จากการให้เช่าที่ดิน เป็นเงินจำนวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดประโยชน์จากการทำธุรกิจอื่นในที่ดิน เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ขณะที่มีการเวนคืนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีนั้น ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ซึ่งนาย น. ผู้เช่า ให้ถ้อยคำแก่เจ้าหน้าที่ สรุปได้ว่า นาย น. เป็นผู้เช่าบ้านตึกชั้นเดียวจากมารดาของผู้ฟ้องคดี มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี เพื่อใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร โดยใน ๒ ปีแรกอัตราค่าเช่าเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ส่วนปีที่ ๓ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงฟังได้ว่า ในขณะที่มีการเวนคืนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกชั้นเดียวของผู้ฟ้องคดีนั้น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีการทำสัญญาเช่าเพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร ซึ่งรับฟังได้ว่าค่าเช่าในปีที่ ๓ มีอัตราค่าเช่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนมีผลทำให้ต้องรื้อถอนตึกแถวชั้นเดียว รวมถึงกรณีที่ผู้เช่าอาจต้องออกจากอาคารเพื่อปรับปรุงอาคารดังกล่าวหรือปลูกสร้างอาคารใหม่ กรณีจึงย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีในการให้เช่าอาคาร



ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในการประกอบการค้าขายหรือการงาน เนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น การไม่กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ไม่เป็นธรรม ตามบทบัญญัติดังกล่าว สำหรับเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ เนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนควรจะเป็นเท่าใดนั้น เห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๑-๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ เนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ กรณีเป็นผู้อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน โดยให้พิจารณาค่าขาดรายได้หรือขาดประโยชน์จากอัตราเฉลี่ยต่อเดือนของเงินได้สุทธิกรณีบุคคลธรรมดา หรือกำไรสุทธิกรณีนิติบุคคล ที่ปรากฏตามหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกับใบเสร็จรับเงินและงบกำไรขาดทุนจำนวน ๓ ปีสุดท้ายก่อนถูกเวนคืน หากมีหลักฐานไม่ครบ ๓ ปี ให้พิจารณาจากหลักฐานเท่าที่มี แล้วนำอัตราดังกล่าวมากำหนดเงินค่าทดแทนตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (๑) เจ้าของสิ่งปลูกสร้างรายที่ส่งมอบสิ่งปลูกสร้างให้ รฟม. ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าทดแทน กรณีทำสัญญาซื้อขายกับ รฟม. หรือรายที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้รื้อถอนจาก รฟม. กรณีวางเงินค่าทดแทน ให้กำหนดค่าขาดรายได้หรือขาดประโยชน์เป็นเวลา ๑๒๐ วัน รวมกับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ส่งมอบจนถึงวันครบกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับเงินค่าทดแทน หรือรวมกับจำนวนวันตั้งแต่วันที่รื้อถอนแล้วเสร็จจนถึงวันครบกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งให้รื้อถอนจาก รฟม. แล้วแต่กรณี และหากส่งมอบหรือรื้อถอนเกินกว่ากำหนดดังกล่าว ให้กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายเป็นเวลาลดลงเหลือเท่ากับผลต่างระหว่าง ๑๒๐ วัน กับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับเงินค่าทดแทนจนถึงวันที่ส่งมอบ หรือเหลือเท่ากับผลต่างระหว่าง ๑๒๐ วัน กับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้รื้อถอนจาก รฟม. จนถึงวันที่รื้อถอนแล้วเสร็จ แล้วแต่กรณี ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเสียหายในการประกอบการค้าขายหรือการงาน เนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ และราคาค่าเช่าที่มีการตกลงทำสัญญาและเป็นราคาค่าเช่าสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ คือ เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยที่การรื้อถอนหรือปรับปรุงตึกแถวชั้นเดียวดังกล่าว รวมถึงการอาจต้องมีการปลูกสร้างอาคารใหม่นั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๑๒๐ วัน สอดคล้องกับค่าขาดรายได้หรือขาดประโยชน์อันเนื่องมาจากการเวนคืนตึกแถวชั้นเดียวดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มในส่วนนี้คิดเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าการ

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๘๙/๒๕๕๙)

กรณีบรรยายของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายหรือให้บริการซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใช้บ้านหลังที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นสถานประกอบกิจการร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ต และยังปรากฏหลักฐานตามทะเบียนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๔ และ ภ.ง.ด. ๙๐) อีกว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้พึงประเมินจากการประกอบกิจการดังกล่าว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท และได้ชำระภาษีตามกฎหมาย ปีละ ๘๐๐ บาท กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ตในสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน เมื่อผลจากการเวนคืนทำให้ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจประกอบกิจการดังกล่าวอีกต่อไปได้ จึงต้องกำหนดค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๐/๒๕๕๙ หน้า ๑๐๗๗-๑๐๗๙

๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ในกรณีที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างถูกเวนคืน เมื่อผลจากการเวนคืนมิได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของตัวอาคารและยังคงสามารถปรับปรุงส่วนที่เหลือให้เหมาะสมต่อการใช้งานต่อไปได้ กรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องเวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือตามที่เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวร้องขอสรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ประกอบด้วยบ้าน ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙๕ (นครปฐม)-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ (บางเลน) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตที่จะถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้เข้าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดี โดยได้ทำบันทึกการสำรวจหลักฐานเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ โดยระบุสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน ๔ รายการ คือ ๑) เฟิง ขนาดเนื้อที่ ๓๖.๔๘ ตารางเมตร



๒) ห้องนอน ขนาดเนื้อที่ ๒๑.๔๒ ตารางเมตร ๓) เล้าหมู ขนาดเนื้อที่ ๔๑.๔๑ ตารางเมตร และ ๔) พื้นคอนกรีต และได้ประมาณการราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่เป็นเพิงห้องนอนและเล้าหมู เป็นเงิน ๑๙๗,๙๘๑ บาท และเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างในส่วนอื่นเป็นเงิน ๒๓,๐๘๑ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๒๒๑,๐๖๒ บาท ซึ่งราคาค่าทดแทนดังกล่าวได้หักค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายของวัสดุจากการรื้อถอนไว้ด้วย แต่ทั้งนี้ไม่ได้มีการรังวัดเพื่อจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากได้ตรวจสอบจากแผนที่ระวางที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม พบว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดเขตทางหลวงพอดี จึงถือว่าได้กันเขตทางหลวงแล้ว ต่อมา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดเงินค่าทดแทนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๒๒๑,๐๖๒ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยให้เพิ่มเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอีก ๓๔,๕๐๗ บาท นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ยื่นคำร้องขอให้มีการเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือ แต่ได้รับการปฏิเสธและเมื่ออุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยไม่เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดตามคำขอ เนื่องจากเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือยังใช้งานได้ แต่เนื่องจากอาคารชั้นเดียวส่วนที่เหลือมีพื้นที่อยู่ชิดเขตทางมาก จึงให้จ่ายเงินค่าทดแทนอาคารส่วนที่เหลือเพิ่มเติมจากเดิมอีก ๑ ช่วงเสา (๒.๙๐ เมตร) เพื่อให้สามารถรื้อถอน ต่อเติม และปรับปรุงอาคารในพื้นที่นอกเขตทางให้สามารถใช้งานได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่เวนคืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และให้มีการเวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างประกอบกับแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ชส.๓-๒) สิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นอาคารปลูกสร้างติดต่อกัน โดยส่วนที่ถูกเวนคืน ได้แก่ (๑) กรณีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้าน ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ถูกเวนคืนในส่วนที่เป็นเพิงหน้าบ้านเป็นแนวเฉียง ถูกเวนคืนขนาดกว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๖.๔๐ เมตร ส่วนที่ถูกเวนคืน คือเพิงด้านหน้าบ้าน และถูกเวนคืนเป็นแนวเฉียงมีระยะความลึกมากที่สุดประมาณ ๒.๓ เมตร ซึ่งเป็นเพิงส่วนที่ต่อเติม เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่แล้วเห็นว่า อาคารส่วนที่เหลือยังสามารถใช้งานได้ และเมื่อรื้อถอนจะไม่กระทบกับโครงสร้างของบ้านที่เป็นสองชั้น สามารถปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ (๒) กรณีอาคารชั้นเดียวที่ปลูกชิดกับบ้าน ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ แต่มีโครงสร้างคานะส่วน ขนาดกว้างประมาณ ๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๑.๕๐ เมตร แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น ๔ ช่วง โดยถูกเวนคืนในส่วนของบริเวณด้านหน้าซึ่งใช้เป็นห้องนอน (หรือเป็นอาคารช่วงที่ ๑ ซึ่งมีความยาว ๒.๗ เมตร) และถูกเวนคืนในแนวเฉียงมีระยะความลึกมากที่สุดประมาณ

๒.๗ เมตร หากรื้อถอนอาคารช่วงที่หนึ่งแล้วย่อมไม่กระทบโครงสร้างหลักของอาคาร สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังคงมีส่วนที่เหลือ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๓ ใน ๔ ส่วน ของพื้นที่ทั้งหมด โดยยังคงเหลือส่วนที่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ห้องครัวและห้องนอน และสามารถปรับปรุงให้ใช้งานต่อไปได้ (๓) กรณีสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เป็นเล้าหมู เป็นส่วนที่ปลูกสร้างแยกออกมาจากตัวบ้านชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้ ทั้งในส่วนที่อยู่นอกเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนถูกเขตทางและส่วนต่อเนื่อง ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๐.๑๐ เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่อาคารทั้งหมด แต่สามารถรื้อถอนได้โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างของตัวอาคารและสามารถปรับปรุงส่วนที่เหลือให้เหมาะสมต่อการใช้งานต่อไปได้ กรณีพื้นคอนกรีต มิได้เป็นส่วนเชื่อมต่อกับอาคารชั้นเดียวและบ้าน ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ จึงไม่กระทบต่อโครงสร้าง ส่วนที่เหลือสามารถใช้งานได้ ดังนั้น กรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ตามมาตรา ๑๙^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่จะต้องเวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๐/๒๕๕๙)

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

กรณีที่ดินที่ถูกเวนคืนหลายแปลงเป็นที่ดินที่อยู่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน และมีเจ้าของเป็นคนเดียวกัน แม้จะปรากฏว่า ที่ดินแปลงหนึ่งภายหลังจากการเวนคืนจะมีเนื้อที่เหลืออยู่น้อยกว่า ๒๕ ตารางวา กรณีก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องรับเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๙ หน้า ๑๐๕๔-๑๐๕๘

^{๒๖} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ต้องเวนคืนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นแต่เพียงบางส่วน เจ้าของจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งใช้การไม่ได้แล้วด้วยก็ได้

ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเวนคืนตามคำร้องขอของเจ้าของ เจ้าของมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้น ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ถือว่ารัฐมนตรีวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวนคืนตามคำร้องขอของเจ้าของ

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ในการดำเนินการตามวรรคสอง ให้นามตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ การที่หน่วยงานทางปกครองไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน หน่วยงานทางปกครองต้องคืนที่ดินให้แก่เจ้าของตามมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ และมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีความหมายบัญญัติถึงวิธีการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของที่ดิน และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไปก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งต่อมาถูกกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) เวนคืนทั้งแปลงตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับต่อเนื่องกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเวนคืน เพื่อนำที่ดินไปใช้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนธิเบศร์ แต่ปรากฏว่าหลังจากถนนนครอินทร์ได้ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้มาหลายปีแล้ว ยังไม่มีการนำที่ดินที่ถูกเวนคืนดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า หากไม่ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขอที่ดินคืน โดยยินดีจ่ายเงินที่ได้รับมาแล้วคืนให้ทางราชการ แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่าไม่สามารถคืนที่ดินให้ได้ เนื่องจากมีแผนจะนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับงานทาง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีรับไปแล้วคืนจากผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ภายหลังจากการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีในการก่อสร้างถนน แต่ปรากฏว่ามีการนำที่ดิน

ของผู้ฟ้องคดีไปให้สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีใช้เป็นศูนย์จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับและกิ่งพันธุ์ไม้ผล ซึ่งมีได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในกรณีที่ดินของผู้ฟ้องคดี และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีโครงการที่จะนำที่ดินพิพาทไปก่อสร้างเป็นศูนย์บำรุงรักษาทางหลวง ซึ่งอาจถือเป็นอาคารที่จะจัดตั้งขึ้นในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่ทางตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการนำที่ดินที่ถูกเวนคืนไปใช้เพื่อการอื่นและโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจใดที่จะยึดถือที่ดินที่พิพาทต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๖^{๒๗} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๕ และมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงวิธีการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของที่ดินและการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ซึ่งต้องอนุวัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒วรรคสี่^{๒๘} แต่ก็ได้ให้ความหมายว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะขอคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแต่มิได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากจะเป็นการกระทบต่อหลักการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ด้วยเหตุนี้ ศาลซึ่งเป็นองค์กรตีความและบังคับใช้กฎหมายจึงมีอำนาจออกคำสั่งบังคับโดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินตามฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งคำพิพากษาในกรณีนี้มีใช่เป็นการบังคับให้โอนที่ดินตามประมวลกฎหมาย

^{๒๗} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๕

มาตรา ๓๖ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท เว้นแต่จะนำไปใช้เพื่อการอื่นตามวรรคหนึ่งและโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

^{๒๘} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ



แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๕^{๒๙} หรือถอนสภาพที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ พินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่คืนเงินค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗๕/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๔๒๓/๒๕๕๘ ที่ อ.๔๔/๒๕๕๙ และ ที่ อ.๓๑๒/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นกรณีที่รัฐต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ สาธารณะนั้น จะต้องกระทำเท่าที่จำเป็น หากมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของ ประชาชนไปแล้ว แต่มิได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนหรือภายในระยะเวลา ที่กำหนด รัฐมีหน้าที่ต้องคืนอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อย่างไรก็ดีตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่อาจนำมาใช้กับการกรณีการตกลงซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หน่วยงานทางปกครองได้ที่ดินแปลงพิพาทมาโดยการตกลงซื้อขายกับผู้ครอบครอง ที่ดินเดิมเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนหรือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเวนคืนที่ดินแปลงดังกล่าว แม้จะปรากฏต่อมาในภายหลังว่า มิได้มีการใช้ที่ดินพิพาท ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองก็ไม่มีหน้าที่ต้องคืนที่ดินพิพาทให้แก่ บุคคลดังกล่าวหรือทายาทของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ที่ดินที่พิพาทเป็นที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๘๔ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา เดิมนาย ด. เป็นผู้ครอบครอง ต่อมา กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ที่ดินดังกล่าวมาโดยตกลงซื้อขาย จากผู้ครอบครองเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โดยไม่มีการตรา พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ซึ่งที่ดินแปลงนี้และที่ดินแปลงอื่นอีก ๗๖ แปลง เนื้อที่ ๑,๕๕๐ ไร่ ๓ งาน ๕๘ ตารางวา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุและใช้ประโยชน์ ในโครงการชลประทานศรีสะเกษ โดยนำไปใช้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตามายและใช้เป็นพื้นที่ รองรับน้ำในเขตระดับน้ำสูงสุดที่ +๑๔๓.๐๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) จากระดับกักเก็บที่ +๑๔๒.๐๐๐ เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำในระดับสูงสุดตามที่คำนวณไว้ใน

^{๒๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกา

ออกแบบก่อสร้าง และนับตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ยังไม่เคยมีน้ำท่วมถึงพื้นที่บริเวณนี้ กรมธนารักษ์โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุญาตให้ราษฎรซึ่งทำกินอยู่เดิมเช่าที่ดินในเขตโครงการชลประทานทำเกษตรกรรมเป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทโดยธรรมชั้นหลานของนาย ด. เจ้าของที่ดินเดิมและยังคงถือครองทำกินในที่ดินแปลงพิพาทตลอดมา โดยไม่ได้ใช้สิทธิเช่าจากกรมธนารักษ์ ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ร่วมกับนาย ห. และผู้ครอบครองที่ดินในบริเวณเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนสิทธิในที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นกรณีที่รัฐต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น จะต้องกระทำเท่าที่จำเป็น หากมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของประชาชนไปแล้วแต่มิได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนด รัฐก็มีหน้าที่คืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม^{๓๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่อาจนำมาใช้กับการตกกลางซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ ดังเช่นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นาย ด. ซึ่งเป็นปู่ของผู้ฟ้องคดีและมีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) แปลงพิพาทได้ตกลงโอนสิทธิการครอบครองที่ดินแปลงพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยตมามาย เป็นพื้นที่รองรับน้ำในเขตระดับน้ำสูงที่ +๑๔๓.๐๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) จากระดับกักเก็บที่ +๑๔๒.๐๐๐ เมตร (รทก.) โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน ๑๗,๙๒๔.๔๐ บาท และได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๗ โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ หรือออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นแต่อย่างใด จึงถือได้ว่ากรณีดังกล่าวเป็นการตกลงซื้อขายที่ดินกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีฐานะเท่าเทียมกัน กรณีนี้จึงไม่ใช้การเวนคืนที่ดิน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตกลง

^{๓๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๒

ฯลฯ

ฯลฯ

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

ฯลฯ

ฯลฯ



ซื้อที่ดินที่พิพาทโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนแล้ว ย่อมเป็นผลให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาทนี้ตกเป็นของผู้ซื้อคือผู้ถูกฟ้องคดี ที่ดินจึงกลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากจะต้องคืนที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินเดิมจะต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายเฉพาะหรือการตราพระราชกฤษฎีกาดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องคืนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิกษาษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๙)

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนครั้งแรกภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินซึ่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในเงินค่าทดแทนที่ศาลวินิจฉัยให้เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันดังกล่าว ทั้งนี้ ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ตามนัยมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ต้องไม่เกินไปกว่าค่าชดเชยฟ้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เวนคืนที่ดินเดิมเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินพิพาททั้ง ๕ แปลงรวมเนื้อที่ ๙๕๗^๗/_{๑๐} ตารางวา ในอัตราตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสร็จสิ้น ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มในส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๒ เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๐๖ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๔ เป็นเงิน ๓๓๑,๕๐๐ บาท

^{๓๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าป้อม และโรงทหาร สำนักงานการบ้านเมือง เรือรบอาวุธยุทธภัณฑ์

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๙๖๐๑ เป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๖๑๑๑ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๔,๕๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในประเด็นเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอทำยุทธวิธีให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คดีนี้ได้มีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยมีการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรกเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๕,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินค่าทดแทนภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวจึงถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในวันดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ตามนัยมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง^{๓๒} ประกอบมาตรา ๒๖ วรรคสาม^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอทำคำฟ้องในส่วนดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง กล่าวคือ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น จึงต้องกำหนดให้จ่ายดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป และอัตราดอกเบี้ยสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอทำคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๔ และ อ.๒๓๕/๒๕๕๔ วินิจฉัยทำนองเดียวกัน)

ในกรณีที่มีประกาศให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบการเวนคืนได้นำเงินค่าทดแทนไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน

^{๓๒-๓๓} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันได้ตามมาตรา ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น



ในแต่ละช่วงเวลาของจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ต้องไม่เกินไปกว่าค่าขอท้ายฟ้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเป็นเงิน ๑๐๙,๐๕๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นไม้เพิ่มเป็นเงิน ๙๙๓,๓๙๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๒,๔๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงิน ๑๐๙,๐๕๐ บาท และชำระเงินค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงิน ๑๒๒,๒๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๑,๓๑๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา นับแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นั้น เห็นว่า มาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น กรณีนี้เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกเป็นเงิน ๑๐๙,๐๕๐ บาท และค่าทดแทนต้นไม้เพิ่มอีกเป็นเงิน ๑๒๒,๒๖๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๓๑,๓๑๐ บาท และข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตามคดีนี้เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางเงินค่าทดแทนโดยฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน สาขาสีชล เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลาของจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลจึงไม่อาจมีคำพิพากษาเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำขอท้ายฟ้องตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทั่วไป ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงิน

๑๐๙,๐๕๐ บาท และค่าทดแทนต้นไม้เพิ่มอีกเป็นเงิน ๑๒๒,๒๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๑,๓๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๗/๒๕๕๙ และ อ.๒๖๓/๒๕๕๙ วินิจฉัยทำนองเดียวกัน)

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๒.๑.๑ การกำหนดแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ การกำหนดเงินค่าทดแทน

เมื่อสภาพและทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านเป็นที่ดินติดต่อกันเป็นแนวยาว มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าติดถนนพหลโยธิน จึงเป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม การที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ฯ กำหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ราคาไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ แต่เมื่อราคาดังกล่าวแตกต่างจากราคาซื้อขายที่ดินของบริษัท อ. ซึ่งมีราคาซื้อขายเฉลี่ยไร่ละ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นอย่างมาก ทั้งที่ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพที่ดินและทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดและอยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดประมาณ ๗๕๐ เมตร ราคาที่กำหนดจึงยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปด และแม้ว่า การซื้อขายดังกล่าวจะเป็นการซื้อขายภายหลังจากที่ได้มีการประกาศกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแล้วก็ตาม แต่การประกาศกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้มีผลทำให้มูลค่าของที่ดินบริเวณเขตเดินสายส่งไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้น ดังนั้น ในการกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงควรนำราคาซื้อขายที่ดินของบริษัท อ.



มาประกอบการพิจารณา โดยเห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี
ทั้งแปดเพิ่มขึ้นให้อีกร้อยละ ๒๐ จากราคาที่คณะกรรมการพิจารณาก่อนการอุทธรณ์
กำหนดไว้เดิม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๐๗ เนื้อที่ ๘๐ ไร่
ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๕๑ เนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา
ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๐๖ เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๐๕ เนื้อที่ ๗๕ ไร่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๐๔ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๔๖
เนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๓๒๓๒๑ เนื้อที่ ๗๕ ไร่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๓๒๐ เนื้อที่
๗๕ ไร่ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๕๐ เนื้อที่ ๖๐ ไร่ ตั้งอยู่ที่
ตำบลไผ่ดำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่ดินดังกล่าวติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันทุกแปลง
ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดถูกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านบริเวณท้ายแปลงที่ดิน มีลักษณะ
เป็นแนวเฉียง ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตามแนวเขต
เดินสายไฟฟ้าพาดผ่าน ตามประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี)
เรื่อง กำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ วงน้อย-สระบุรี ๒ ลงวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๔๖ ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดิน คณะกรรมการพิจารณ
ราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดสระบุรี สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ วงน้อย-สระบุรี ๒ มีมติ
ให้ใช้ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ประกอบกับการพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน
เป็นเกณฑ์ โดยกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดในราคาไร่ละ ๒๒๕,๐๐๐ บาท
แต่เนื่องจากมิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า
จึงจ่ายค่าทดแทนเป็นอัตราร้อยละของราคาที่ดินที่กำหนดตามประเภทที่ดินหรือผลกระทบ
ที่ได้รับ เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีลักษณะเป็นที่ดินประเภทที่สวนจึงจ่ายค่าทดแทนที่ดิน
ในอัตราร้อยละ ๗๐ ของราคาที่ดิน และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดไปรับเงินค่าทดแทน แต่ผู้ฟ้องคดี
ทั้งแปดไม่ไปรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวและได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงนำเงิน
ค่าทดแทนไปฝากไว้กับธนาคารออมสินเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ต่อมา คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนการอุทธรณ์ราคาหรือจำนวนเงินค่าทดแทนได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด
และมีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งแปดในราคาไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดยังไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ได้รับ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ

คำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือนอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงด้านหลังซึ่งไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สิน จังหวัดสระบุรี สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ วงน้อย-สระบุรี ๒ ได้พิจารณาราคาที่ดิน โดยนำหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กพผ. กำหนด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าทดแทน แต่เนื่องจากมิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า จึงให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินเป็นอัตราร้อยละของราคาที่ดินตามประเภทที่ดินหรือผลกระทบที่ได้รับ โดยที่ตั้งเสาไฟฟ้าจ่ายให้ร้อยละ ๑๐๐ ของราคาที่ดินที่กำหนด ที่บ้านจ่ายให้ร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินที่กำหนด ที่สวนจ่ายให้ร้อยละ ๗๐ ของราคาที่ดินที่กำหนด และที่นาจ่ายให้ร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ดินที่กำหนด และจากการตรวจสอบปรากฏว่า มีการจดทะเบียนซื้อขายเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ แต่จากการสอบถามได้ข้อเท็จจริงว่า ราคาซื้อขายที่ดินจะสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ แล้วแต่พื้นที่และความเจริญคณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ใช้ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ประกอบกับการพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินเป็นเกณฑ์ เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีลักษณะติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันถูกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านบริเวณท้ายแปลงที่ดิน มีลักษณะเป็นแนวเฉียง ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตามแนวเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่าน เมื่อพิจารณาถึงสภาพและทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดแล้วที่ดินด้านหน้าติดถนนพหลโยธินติดต่อกันเป็นแนวยาวมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่รวมกันกว่าห้าร้อยไร่เป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และเมื่อพิจารณาที่ดินของบริษัท อ. ซึ่งมีสภาพที่ดินและทำเลใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด และอยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดประมาณ ๗๕๐ เมตร ซึ่งซื้อขายกันเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ในราคาเฉลี่ยไร่ละ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดควรมีราคาไม่แตกต่างจากราคาที่ดินของบริษัท อ. ที่มีการซื้อขายดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นการซื้อขายภายหลังจากที่ได้มีการประกาศกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้าตามคดีนี้แล้วก็ตาม เนื่องจากการประกาศกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีผลทำให้มูลค่าของที่ดินบริเวณเขตเดินสายส่งไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้นแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดในราคาไร่ละ ๒๒๕,๐๐๐ บาท และต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาปรับเพิ่มให้อีกเป็นราคาไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แม้ว่าจะสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ แต่จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวยังแตกต่างกับที่ดินรายบริษัท อ. ที่มีการซื้อขายเฉลี่ยไร่ละ



๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นอย่างมาก จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปด กรณีเห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเพิ่มขึ้นให้อีกร้อยละ ๒๐ จากราคาไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาไร่ละ ๙๖๐,๐๐๐ บาท และให้ถือจ่ายในส่วนที่ดินที่เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าในอัตราร้อยละ ๑๐๐ และในส่วนที่ดินที่สายไฟฟ้าพาดผ่านซึ่งเป็นลักษณะที่สวนให้จ่ายในอัตราร้อยละ ๗๐ นั้น จึงจะเหมาะสมและเป็นธรรม

สำหรับกรณีของที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดส่วนที่เหลือนอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้า เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้ว หากผู้ถูกฟ้องคดีตั้งเสาไฟฟ้าหรือเดินสายส่งไฟฟ้าผ่านที่ดินของบุคคลใด และการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายในที่ดินที่อยู่นอกแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิในที่ดินที่อยู่นอกแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ดินที่อยู่นอกแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าดังกล่าวมีเนื้อที่คงเหลือจำนวนมาก ไม่ถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ดังนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินส่วนนี้แต่อย่างใด

สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีสิทธิได้รับนั้น เห็นว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเงินค่าทดแทนไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดทราบ ดังนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๓๐ ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีคำขอให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง คือ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินกว่าคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้

^{๓๔} พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๓๐ ให้ กฟผ. จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งเสาเพื่อเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้า
- (๒) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น
- (๓) การใช้ที่ดินที่ประกาศกำหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า
- (๔) การกระทำตามมาตรา ๒๙ (๓)

ฯลฯ

ฯลฯ

